*Coordonnées utiles

Curateur public : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/curateur-public

Voici les coordonnées et les heures d'ouverture. Si vous savez que la personne est sous régime de protection, mais que vous n'avez pas les informations du responsable du dossier, je vous suggère d'appeler directement au Curateur public et demander à parler avec le curateur délégué responsable.

- 514 873-4074

Sans frais : 1 844 LECURATEUR (532-8728)

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
  Mercredi : de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Direction médicale et du consentement aux soins (jours ouvrables seulement)

514 873-5228
Sans frais : 1 800 363-9020
Télécopieur : 514 873-0146

Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30

Lors de la réception d'une demande de services	IL FAUT D'ABORD ÉVALUER LA CAPACITÉ DE LA PERSONNE À CONSENTIR Selon le Code civil du Québec, toute personne est présumée apte à consentir aux soins qui lui sont proposés, qu'elle soit sous tutelle ou non ou que son mandat de protection ait été homologué ou non. Le professionnel qui donne le soin doit vérifier la capacité de la personne à consentir, chaque fois qu'un soin est proposé. On considère qu'un patient est **inapte à consentir** s'il est incapable de comprendre : • la nature de sa maladie; • la nature et le but des soins qui lui sont proposés; • les avantages et les risques associés à ces soins; • les risques encourus si ces soins ne sont pas prodigués; • que son état de santé nuit à sa capacité de consentir. Si la personne est jugée apte à consentir : 1. si elle accepte, vous pouvez procéder avec les soins (l'évaluation) 2. si elle refuse, vous ne pouvez pas procéder avec les soins (l'évaluation) et vous devez fermer le dossier. Si la personne est jugée inapte à consentir, il faut obtenir un consentement substitué :

Qui peut donner un consentement pour la personne inapte

Situations	Qui peut donner son consentement
Si la personne n'est pas représentée (la personne n'est pas sous tutelle ni sous mandat de protection homologué)	**Par ordre de priorité :** • Partenaire conjugal (mariage, union civile ou union de fait); • Proche parent; • Personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne concernée; • Curateur public (à titre de personne intéressée de dernier recours, quand la personne est totalement isolée).
Si la personne est sous mandat de protection homologué	• Mandataire; • Mandataire à la personne (en cas de représentants multiples).
Si la personne est sous tutelle privée	**Par ordre de priorité :** • Tuteur; • Tuteur à la personne (en cas de représentants multiples).
Si la personne est représentée par le Curateur public	**Par ordre de priorité :** • Gardien (si celui-ci est nommé dans le jugement); • Direction médicale et du consentement aux soins du Curateur public

Si la personne qui donne le consentement substitué refuse le soin (l'évaluation), vous devez fermer votre dossier.

Si la personne qui donne le consentement substitué accepte le soin (l'évaluation) et

- Que le patient accepte les soins, alors vous pouvez procéder
- Que le patient oppose un refus catégorique :
    - Vous devez fermer votre dossier s'il n'y a pas de risques significatifs associés à la fermeture de votre dossier
    - Vous pouvez aller en ordonnance de soins, s'il y a des risques significatifs associés à la fermeture de votre dossier

Situations nécessitant l'autorisation du tribunal

Il arrive que, malgré le consentement substitué, la personne déclarée **inapte à consentir** refuse catégoriquement le soin

	proposé. Dans ce cas, l'autorisation du tribunal est nécessaire afin d'obtenir une ordonnance en autorisation de soins malgré le refus de la personne. L'intervention du tribunal est également nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié de la personne autorisée à donner un consentement substitué. **Responsabilité de l'établissement de santé** Lorsque l'autorisation du tribunal est nécessaire, **une demande en autorisation de soins** doit alors être présentée par l'établissement de santé et de services sociaux qui propose lesdits soins. L'établissement de santé et de services sociaux doit : • **informer** la personne qui peut donner un consentement substitué lorsque la personne refuse des soins alors qu'elle était apte à consentir. À défaut de pouvoir le faire, il devra informer le Curateur public; • présenter une **demande** devant le tribunal pour obtenir l'autorisation de traiter la personne jugée **inapte à consentir** et qui refuse catégoriquement un soin, malgré l'accord de la personne qui peut donner un consentement substitué.
Lorsque l'évaluation est terminée	Vous devez présenter les résultats de votre évaluation ainsi que vos recommandations et votre plan d'interventions. Les mêmes règles s'appliquent à cette étape pour l'obtention du consentement au soin (le plan de traitement, les interventions) que pour l'obtention du consentement pour l'évaluation.
Lorsqu'il faut faire une démarche pour l'obtention de financement pour une ou des aides techniques alors que le client est sous curatelle publique, est bénéficiaire de la solidarité sociale et qu'il est éligible pour du financement au programme AVQ-AVD. Il est important de s'assurer que l'aide technique recommandée est couverte par la solidarité sociale avant de débuter cette démarche. Il faut également s'assurer que le programme PAM est prêt à faire l'achat de l'équipement avant de faire la démarche avec le curateur de sorte à s'assurer que le formulaire ''Demande de paiement de la prestation spéciale'' soit toujours valide (la durée de validité de ce document est de 30 jours).	Il faut alors procéder à la demande de financement au PAM (Programme AVQ-AVD), comme d'habitude en mentionnant qu'une partie des coûts sera assumée par la solidarité sociale. À la réception de l'avis de décision du PAM, vous pouvez alors débuter les démarches suivantes. Il faut obtenir une prescription médicale pour les aides techniques recommandées, incluant la durée et la fréquence d'utilisation. Il faut obtenir deux soumissions pour les aides techniques recommandées. Il faut contacter le curateur délégué au client pour expliquer la situation afin que vous soyez mis en contact avec leur technicienne qui fait le lien avec la solidarité sociale. Cette dernière pourra rapidement faire une demande auprès de la solidarité sociale pour avoir les documents nécessaires. Il faut faire attention aux délais, en raison des intermédiaires. Ainsi, il faut soumettre au curateur la prescription et les soumissions

	afin qu'il puisse transmettre la demande au programme CTDPAE -prestations spéciale E-L (Centre de traitement des prestations d'assistance-emploi). La personne du CTDPAE va faire une demande à la solidarité sociale pour obtenir le formulaire ''Demande de paiement de la prestation spéciale''. Ce formulaire sera traité par la Solidarité sociale au centre spécialisé Saguenay-Lac St-Jean. Il sera expédié au soumissionnaire le moins dispendieux. Il faut ensuite demander au fournisseur de nous faire parvenir une copie du formulaire ''Demande de paiement de la prestation spéciale'' qu'il faut ensuite transmettre au programme des aides matérielles pour finaliser la demande de financement par le programme AVQ-AVD.